ציפורת כרמים אין לי אלא הבא ואין לו גבחת מנין ת"ל [1]סלעם הבא ויש לו גבחת הבא ואין לו זנב הבא ואין לו זנב מנין ת"ל חרגול זה רשון למינהו להביא את הכרספת ואת השחלנית ואין לי אלא הבא ואין לו גבחת הבא ויש לו זנב הבא ואין לו זנב הבא ויש לו זנב הבא ואין ראשו ארוך הבא וראשו ארוך מנין אמרת הרי אתה דן בנין אב משלשתן לא ראי ארבה כראי חרגול ולא ראי חרגול כראי ארבה ולא ראי שניהם כראי סלעם ולא ראי סלעם כראי שניהם הצד השוה שבהן שיש לו ד' רגלים וארבע כנפים וקרצולים וכנפיו חופין את רובו אף כל שיש לו ארבע רגלים וארבע כנפים וקרצולים וכנפיו חופין את רובו והלא הצרצור הזה יש לו ארבע רגלים וד' כנפים וקרצולים וכנפיו חופין את רובו יכול יהא מותר ת"ל חגב ששמו חגב אי שמו חגב יכול אין בו כל הסימנין הללו ת"ל למינהו עד שיהא בו כל הסימנין הללו [2]פריך רב אחאי מה להנך שכן אין ראשן ארוך וכי תימא כיון דשוו בד' סימנין מייתינן ולא פרכינן אי הכי חרגול נמי דשוו להו לא ליכתוב ותיתי מארבה וסלעם אלא איבא למיפרך מה להנך שכן אין ראשן ארוך אלא אמר רב אחאי סלעם יתירא הוא לא ליכתוב רחמנא סלעם ותיתי מארבה ומחרגול דמאי פרכת מה לארבה דאין לו גבחת הרי חרגול דיש לו גבחת מה לחרגול דיש לו זנב הרי ארבה דאין לו זנב סלעם דכתב רחמנא ל"ל אם אינו ענין לגופו תנהו ענין לראשו ארוך

במאי

ואין לחגו חרוך ניבעי בהדי הך שלשה סימנים משום דסברת הוא לרבויי סימן דגרוע מכולהו וריב"ג מפרש שאין יהא חסר כמו כן לו לחגו חרוך לו סימן אחר בהדיה אבל אפשר שחסר סימן של לחגו חרוך ויהיה לו מרבעה סימנים דמתניתין ות"ת דהשתא משמע לתנא דידי רבי ישמעאל ולתנא דמתניתין שרי לחגו חרוך ובמסכת שבת בשלהי פרק רבי עקיבא (דף 5:) נמי מסתברין דרב כהנא מעבד שומשיפא לפומא ת"ל רב שקליה כי היכי דלא ניימרו מיכל קא מכיל ליה וקא עבר משום לא תשקצו את נפשותיכם משמע דליכא איסור משום חגב טמא ולא אסר ליה אלא מפני שהוא שומשיפא הוא לחגו חרוך כדאיתא בפרק אין מעמידין (דף לז.) גבי העיד יוסי בן יועזר על חיל קמנא דכן שומשיפא רב פפא לחיל קמנא הוא שומשיפא ופליגי יוסי בן יועזר ורבנן בלחגו חרוך ורב חייא בר אבי אסר סוסקבל ופליגי בכנפיו חופין את רובו אי בעינא רובא דמנכר מבל בראשו חרוך דכ"ע לא פליגי דאסור וזהו תימה דכיון דקי"ל דלחגו חרוך שרי אמאי קאמר התם רב חייא בר אבי אסר לסוסקבל ופליגי דשרי עלמא לא פליגי דאסרי וכן מצא בספר ישן[3]: [1]**לא** ראי ארבה כראי חרגול **ולא** ראי חרגול כראי ארבה **ולא** ראי שניהם כראי סלעם **ולא** ראי סלעם כראי שניהם. מה שלוקח מהלה מרבה וחרגול ומניח סלעם עד לבסוף לף על פי שהוא כמוד מהלה במקלח קודם חרגול זהו לפי שמרבה וחרגול מלוקים זה מזה יותר ממה שחלוק כל אחד מהם מסלעם כי כל אחד מהם אין חלוק מסלעם אלא מדבר אחד או מגבחת או מזנב אבל מרבה וחרגול חלוקים זה מזה בשני דברים שמרבה אין לו גבחת ואין לו זנב וחרגול יש לו גבחת וזנב ואין לו שניהם כחרגול הוא יפרין ליה מסלעם לפי שיש לו זנב אם כן סבירא ליה בכללא קמא דוקא ולהכי מצריך שיהא דומה בכל הצדדין הוא"ל ובו גם לד שאין לחגו חרוך נצריך שיהא בו ות"ת ואפילו יסבור בכללא קמא דוקא לא יצריך יותר משלשה סימנים דהא בפרק בכל מערבין (שם כח.) לא מצרכינן אלא רק שלשה צדדין אפילו למאן דאית ליה בכללא קמא דוקא והוה מצי לשנויי דהכא נמי לא יפרין מפרט אלא שני סימנים דמרבה כנפים וכנפיו חופין את רובו אבל סימן דקרקולים ורגלים כתיב דהיינו אסר לו כרעים ממעל לרגליו ולא אתו מפרטא הלכך אי אמר בללא קמא דוקא מצריכי נמי זנב או לא אין לחגו חרוך והשתא לא יפרין מן הפרטות רק שלשה צדדין כמו בעירובין (ג"ז שם) ומיהו לא לריכינן לשנויי הכי אלא אפי' יהיו קרקולין כאן בחסרון הג' צדדין ואמר שלא נכתבו כדי להוסיף שלשה

חרגול לא ליכתוב. דאתי מארבה וסלעם ואע"ג דלהאי אין זנב ולא יש זנב: **אלא.** מאי טעמא לא אייתי מיניהו משום דליכא למיפרך כו' וה"ל ליכא למפרך: **ופיפי מארבה וחרגול.** להלך השוה שבהן לארבעה סימנין: **דמאי פרכת.** להלך השוה שבהן שאין בארבה סימנין הללו שיש בסלעם הרי חרגול ומה לחרגול יש לו גבחת תאמר שבהן אין לו גבחת לחגו חרוך הרי ארבה אין לו זנב הרי חרגול יש לו זנב וחזר הדין פרכת מה לארבה שבהן שאין בסלעם הרי חרגול יש לו גבחת ואין לו זנב הרי ארבה לחגו חרוך: **תנהו ענין.** זו מדה בתורה דבר שאינו ענין לגופו תנהו ענין לדבר אחר: **ליפורת כרמים.** מין מרבה שבסימיהם אין גבחת: **ואין לי אלא.** מין מגבים הבא לפנינו ואין לו גבחת יש לנו להבינן מארבה שיש כאן כלל ופרט וכלל כדמפרש לקמיה [סו.] אבל לו כרעים תאכלו[4] כלל מרבה פרט למינהו חוץ וכלל ויש לך לרבות בבעיין הפרט הדומין לו בכל סימנין שיש לו מרבע סימנין דמתניתין ועוד תמיני: **שאין לו גבחת.** שאין לחגו מרוט: **הבא לפנינו ויש לו גבחת.** שאינו דומה למרבה אלא במרבעה סימנין המחוברין במשנתנו: **ת"ל סלעם זה ניפוי.** ולזה יש גבחת והכשילו הכתוב והדר כתב למינהו להיות כלל ולידון עם אבר לו כרעים בכלל ופרט וכלל ומביא בבעיין הפרט את הדומה לו להיותו מוסכם ות"ה ליותנא ירושלמית ומדא מינייהו נקט דיש לו גבחת. ולקמיה [שם] פריך הא ממון לעיל סלעם הוא רשון והכא מפרש ליה זה ניפוי: **ואין לי.** להכשיר בשני דיעין של כלל ופרט הללו: **אלא הבא לפנינו ואין לו גבחת.** למיתרבי מלמינהו למרבה: **והבא ויש לו גבחת.** למיתרבי מלמינהו דסלעם: **והבא ואין לו וזנב.** כלומר ובלבד שיבא לפנינו ונראה שאין לו זנב לגמרי וסלעם אין לו זנב ואפילו ממשה סימנין מינהו: **הבא ויש לו וזנב מנין.** שאינו לריך למחוד אלא אחד מארבעה הסימנין: **ת"ל חרגול.** דיש לו זנב ומינהו מזד וכלל להכי לידון כעין הפרט ולהכיא הכרספת והשחלנית וה"ה לערלונית ואי נמי היא היא מר קרי ליה הכי ומר הכי: **ואין לי אלא הבא לפנינו.** אין אין לו גבחת ואין יש לו ואין שאין לו זנב ואין יש לו להא כולהו מיתרבו: **והבא ואין לחגו חרוך.** כלומר ובלבד שיהא בא לפנינו ואין לחגו חרוך להיותו ממשה סימנין להנך כולהו אין לחגו חרוך: **הבא ולחגו חרוך מנין.** ובלבד שיהא במרבעה הסימנין: **הרי אמה דן כו' לא יהי כו'.** דיש בזה מה שאין בזה ועל כרחך אין סימני הטהרה תלוי בזנב ובגבחת לא דיש לו ולא באין לו שהרי יש כאן אין לו וזנב ויש לו וכשר: **הלך השוה שבהן כו' אף כל כו'.** [4]) [קדושין יג. וש"נ], [5]) [ויקרא יא, ג] [עירובין כח.], ד) ל"ל ככלל, ה) [במק' ע"ז נ:] ד"ה כרעים חרוך כו' סיומו וגירסתו זו נמצאת בכמי כ"מ], ו) ובעל המאור גרס הכי לא יהי כאן מרבה כאלו סלעם ולא יהי שיעור כלל מיהו כיון שיש בזה ג' שיעורין שהוא קרוב לשיעור הסלקא דעתין יתיר מזה ומכלל ופרט וכלל דרבי ישמעאל סיימו וכו' ע"ש ועיין בס' ת"ת,

תורה אור השלם

1. אֶת אֵלֶּה מֵהֶם תֹּאכֵלוּ אֶת הָאַרְבֶּה לְמִינֵהוּ וְאֶת הַסָּלְעָם לְמִינֵהוּ וְאֶת הַחַרְגֹּל לְמִינֵהוּ וְאֶת הֶחָגָב לְמִינֵהוּ: ויקרא יא כב